连州瑶安广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司“8·10”一般物体打击事故调查报告

连州市人民政府事故调查组

2024 年 9 月

目　录

一、基本情况..... 2

（一）事故单位情况..... 2

（二）合同（协议）签订情况..... 4

（三）事故现场情况..... 4

（四）事故相关人员情况..... 5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况..... 6

二、事故发生经过及抢救善后情况..... 6

（一）事故发生经过..... 6

（二）事故应急处理及抢救善后情况..... 7

三、事故原因、类型及性质..... 7

（一）直接原因..... 7

（二）间接原因..... 8

（三）事故性质..... 8

四、事故涉及有关部门的履职情况..... 8

（一）事故相关企业..... 8

（二）属地政府连州市瑶安瑶族乡人民政府..... 9

（三）行业主管部门连州市住房和城乡建设局..... 10

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议..... 11

（一）建议免予追究责任的人员（共 1 名）..... 11

（二）建议进行行政处罚的人员（共 1 名）..... 11

（三）建议进行行政处罚的企业（共 1 家）.....12
（四）建议对相关部门及人员的处理意见.....13
（五）其他建议.....13
六、事故教训和防范措施.....13

连州瑶安广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司“8·10”一般物体打击事故调查报告

2024年8月10日上午约7:40，瑶安乡镇区一处在建工地发生一起事故，在混凝土排水管起吊作业过程中，意外触碰到一名施工工人的腹部，致其受伤。事故发生后，现场管理人员第一时间将伤者送至瑶安乡卫生院进行救治。伤者于上午7:55送到瑶安乡卫生院进行抢救，经120和卫生院工作人员抢救无效后于上午8:51由医院方面宣布死亡。

8月10日，市应急局接到瑶安乡政府关于“8·10”事故的情况报告，立即联系市住建局安排业务股室人员到事故现场了解相关情况，经现场查证，瑶安乡政府和市住建局已开展如下处理工作：一是要求企业及时对死者家属进行慰问、安抚家属情绪。二是立即协调相关企业开展对死者家属的民事赔偿工作。

连州市委、市政府对该事故高度重视，要求尽快查明事故原因，找准企业管理上存在的漏洞。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，8月12日连州市政府成立了由市应急局、市府办、市检察院、市公安局、市总工会、市住建局和瑶安乡政府等部门人员组成的连州瑶安“8·10”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，

经过调查取证、分析和鉴定，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关人员的处理意见和防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

瑶安乡政府在建高质量发展风情旅游建设项目，由广东宝泰森建设工程有限公司与政府签订《连州市瑶安瑶族乡高质量发展风情旅游建设项目设计施工总承包（EPC）合同》（合同编号：略，2022 年 11 月 28 日签订），广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司具体承担现场施工工作，在工程正式开工前，广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司应瑶安乡政府要求，安排深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司挖掘机（配备司机）对本承建工程施工规划外的瑶族乡大洞村回迁宅基地排水渠改道应急项目进行无偿帮扶建设，在建设施工过程中发生生产安全事故，造成一名现场工作人员死亡。

根据瑶安乡政府 8 月 10 日对广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司现场管理人员的问话记录，事故发生后，该公司已及时上报连州市瑶安乡派出所及瑶安乡政府。

本事故涉及的设备属于挖掘机，产品型号：318DL,发动机编号：JKH17979;操作人员：黄某东，证件：略，车辆类型：液压挖掘机；机器编号：CAT0318DHZKJ00646

（一）事故单位情况

建设单位:

连州市瑶安乡人民政府，位于连州市北部，北与湖南省

临武县交界，辖区总面积220.4平方千米。为进一步打造瑶族文化，拟建高质量发展风情旅游建设项目，在工程项目开工前，乡政府与广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司协商好，由该公司对本承建工程施工规划外的瑶族乡大洞村回迁宅基地排水渠改道应急项目进行无偿帮扶建设。

施工单位:

广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司，统一社会信用代码为：略；负责人：周某；成立日期：2022年12月22日；经营范围，一般项目:人工造林;林业有害生物防治服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务。

施工机械承包单位:

深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司，成立于2022年06月24日，公司注册地址位于深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道8号海源创新中心812C2，注册资本250万元，是一家经深圳市市场监督管理局登记注册的公司，统一社会信用代码：略；法定代表人：陈某湖；经营范围:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;机械设备销售，轨道交通工程机械及部件牛销售;机械零件、零部件销售，建筑工程用机械精售;机械电气设备销售，液压动力机械及元件销售，铁路运输设备销售，管道运输设备销售;电气设备销售;金属切割及焊接设备销售。

（二）合同（协议）签订情况

1.2022 年 11 月 28 日，广东宝泰森建设工程有限公司与政府签订《连州市瑶安瑶族乡高质量发展风情旅游建设项目设计施工总承包（EPC）合同》，合同编号：略，明确各自安全生产责任。现场施工工作由广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司负责。

2.2024 年 7 月 16 日，广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司与深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司签订《机械(挖机）设备租赁合同》，明确各自权利义务，要求挖掘机操作员按规操作；挖机费用由广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司支付给深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司。

3.因施工期属多雨季节，为了防止瑶安乡大洞村回迁房宅基地水泡，影响周边民房安全，广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司应连州市瑶安瑶族乡人民政府要求，决定无偿帮扶建设瑶安乡大洞村排水渠改道项目应急施工，因为属于无偿帮扶建设项目，因此本事故工程没有签订合同。

（三）事故现场情况

事故发生在连州市瑶安瑶族乡大洞村回迁宅基地施工现场（见照片），瑶安乡政府属地当天天气晴朗，施工现场工地较空旷，视线良好，一台卡特挖掘机(机型 318DL)停放在事故点，旁边有散放排水管，事故撞人排水管上还有未拆开吊绳，死者站在挖掘机右前侧，属挖掘机回转半径范围内。



事故现场照片

（四）事故相关人员情况

事故发生时作业现场共有人员 3 人，分别是深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司挖掘机司机黄某东、广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司施工员赵某宁以及死者邱某志（作业时佩戴了安全帽）。事故发生后，公司管理人员欧某华、张某威立即赶到现场，指挥抢救工作，协助相关救援人员现场抢救。

欧某华，性别：男，身份证号：略，住址：略，工作岗位：广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司工程部负责人。

张某威，性别：男，身份证号：略，住址：略，工作岗位：深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司负责人。

赵某宁，性别：男，身份证号：略，住址：略，工作岗位：广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司施工员。

黄某东，性别：男，身份证号：略，住址：略，工作岗位：深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司挖掘机司机。

邱某志（死者），性别：男，身份证号：略，住址：略，工作岗位：广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司临时工。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

这起事故造成邱某志一人死亡，直接经济损失约160万元。

二、事故发生经过及抢救善后情况

（一）事故发生经过

2024年8月10日，广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司应瑶安乡政府要求而开展的一项瑶安乡大洞村回迁宅基地惠民施工项目，需要对村排水渠改道，开挖基槽及安装混凝土排水管。深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司派司机黄某东操作一台卡特挖掘机(机型318DL)现场作业，邱某志（死者）则做混凝土排水管绑扎捆管、吊挂工作。8月10日上午7时40分左右，在挖掘机将混凝土排水管起吊时，排水管摆动撞到邱某志腹部，令其昏迷，身上无见明显外伤。事故发生后，施工项目部立即启动了应急预案，项目管理人员各就各位，广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司工程部负责人现场指挥抢救工作，现场施工人员赵某宁事故发生后马上拨打120急救电话，7时52分左右将伤者送到瑶安

卫生院就医治疗。随后报了110，瑶安派出所民警到达事故现场进行调查。

（二）事故应急处理及抢救善后情况

2024年8月10日上午事故发生后，广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司现场施工管理人员赵某宁马上拨打120急救电话，随后协助将伤者(邱某志)送至瑶安卫生院急救，后因病情加重，8月10日8时50分左右瑶安卫生院宣布伤者(邱某志)经抢救无效死亡。事故发生后，公司及时对死者家属进行慰问，积极沟通协调善后工作，在8月12日与家属达成调解协议书，于8月15日将死亡赔偿金一次性支付到位，目前死者家属没提出异议。

8月12日连州市政府成立连州瑶安“8·10”一般物体打击事故调查组对事故进行调查。

三、事故原因、类型及性质

（一）直接原因

根据现场勘察和调查了解，事故当事人邱某志在工作中缺乏安全意识，违章站立在挖掘机回转半径范围内[1]，在挖掘机起吊排水管时没注意排水管起吊方向，是该事故发生的直接原因。

（二）间接原因

广东宝泰森建设工程有限公司连州分公司对深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司安全监管不足；深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司未按规定编制吊装作业方案，对挖掘机

[1]《建筑机械使用安全技术规程》第5.1.10条 配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。

配备专职操作员三级安全培训不规范[2]，未制定相关岗位安全生产责任制[3]、安全管理制度及安全操作规程[4]，并严格执行是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经过对事故原因的调查分析，认定“8·10”事故是一起物体打击伤害造成的一般生产安全责任事故。

四、事故涉及有关部门的履职情况

（一）事故相关企业

经调查，广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司开工后对新进工人进行了安全三级教育和安全技术交底，工人考核合格后方可进行施工现场作业。施工现场于2024年7月进行了事故应急救援演练（演练包括火灾、坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、机械设备倒塌、等安全生产事故），通过演练提高全员的防范意识和应急自救的能力。对于本次事故，广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司存在主体责任制落实不到位，对深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司安全监管不足的问题。

深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司有建立总体安全生产责任制和培训计划，有定期进行安全生产会议及员工安

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 第一项：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 第二项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

全知识培训，对挖掘机均配备专职操作员，在开工前均会对相关工作人员进行安全运行相关知识的教育。但未按规定编制本项目吊装作业方案，对挖掘机配备专职操作员三级安全培训不规范，未制定相关岗位安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程，并严格执行的问题。

（二）属地政府连州市瑶安瑶族乡人民政府

连州市瑶安瑶族乡人民政府今年1-5月，分别开展了岁末年初安全生产大检查、春节后复工复产安全检查、“五一”期间安全生产大检查等专项整治和安全生产大排查，共抽查辖区企业4家42次，排查事故安全隐患15项，发出《安全生产现场检查记录》42份。乡政府今年共召开季度安全生产工作会议2次、约谈企业主要负责人1次1家，并与各企业签订年度《安全生产责任书》。在“8·10”一般物体打击事故发生后，乡政府立即组织人员到企业调查了解事故情况，要求企业及时对死者家属进行慰问、安抚家属情绪。同时多次组织协调企业与死者家属协商，顺利解决民事赔偿等问题。8月16日，乡政府组织“8·10”一般物体打击事故责任单位召开安全生产专题约谈会议，督促相关企业吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任。

连州市瑶安瑶族乡人民政府作为属地政府，存在未认真落实《建设工程安全生产管理条例》，对辖区企业安全生产工作日常监督管理力度欠缺，对安全生产检查不严，监管力

量薄弱，专业人员不足的情况。

（三）行业主管部门连州市住房和城乡建设局

连州市住房和城乡建设局每季度组织辖区内房屋市政工程项目相关责任人召开一次安全生产工作会议，传达上级文件精神，通报当季建筑工程安全生产情况并安排下季度工作重点；制定印发《连州市住房和城乡建设局 2024 年安全生产工作方案》《连州市住房和城乡建设局 2024 年度安全生产监督检查执法计划》《连州市 2024 年房屋建筑与市政工程高处作业安全隐患专项整治方案》《关于开展 2024 年上半年全市房屋市政工程质量安全大检查的通知》《关于开展 2024 年“五一”期间住建领域安全生产专项整治和督导检查工作方案》《建筑工地复工复产工作方案》《连州市住建领域 2024 年“安全生产月”活动方案的通知》，结合《连州市住房城乡建设领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》对辖区内房屋市政工程项目开展监督检查,今年以来该局共进行建筑工程质量安全监督巡查 161 次，发出质量安全隐患整改通知书 31 份，对在建项目实施质量安全生产动态扣分 9 宗，并对在建项目持续开展监督检查。

事故发生后，该局于 8 月 13 日向该项目发出停工通知，督促施工企业立即停工停产开展企业全方位安全隐患排查，经验收合格后方可复工复产。

虽然事故发生工地是广东宝泰森建设工程有限公司连

州市分公司应瑶安乡人民政府及当地村委要求而开展的工程计划外惠民项目，但作为建筑行业主管部门，缺乏必要的安全敏感性，在“三管三必须”落实方面存在不足；宣传教育方式方法不够，存在对企业安全生产宣传教育方式不多、氛围不够浓厚等薄弱环节。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员（共1名）

邱某志，广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司临时工，违反相关作业规程[5]，对事故的发生负有直接责任。因其本人在事故中死亡免于追究。

（二）建议进行行政处罚的人员（共1名）

深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司主要负责人张某威未依法履行安全生产管理职责[6]，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:...（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患....”的规定。建议根据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条“事故发生单位主要负责人未依法履

[5]《建筑机械使用安全技术规程》第5.1.10条 配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。
[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款...。”的规定进行处罚。

（三）建议进行行政处罚的企业（共1家）

深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司未建立健全[7]并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”的规定。建议根据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：...（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款...。”的规定进行处罚。

（四）建议对相关部门及人员的处理意见

事故调查组已将在调查过程中取得的地方及相关部门履职方面的相关材料移交连州市纪委监委，由连州市纪委监

[7]《中华人民共和国安全生产法》四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。。

委对相关责任部门及人员进行调查，并提出处理意见。

（五）其他建议

广东宝泰森建设工程有限公司连州市分公司存在对深圳市湖睿诚五金机电设备有限公司安全监管不足问题，建议由行业主管部门依照相关法律法规对该企业进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本次事故死者为临时聘请的当地村民，年龄偏大，自我安全保护意识不够，而企业岗前培训质量不高、安全意识淡薄、现场作业人员违章作业是本次安全事故发生的主要原因，暴露出企业在安全生产宣传教育、人员业务素质培训、隐患排查整治等方面还存在短板，要引以为戒，加强监管，避免类似事故发生，做好安全防范措施。

一是各安全生产监督管理部门进一步加强对生产经营单位的监督检查。按照《连州市住房城乡建设领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》《连州市2024年房屋建筑与市政工程高处作业安全隐患专项整治方案》要求,要通过压实企业主要负责人“五带头”职责，全面提升企业安全生产主体责任履行能力；进一步督促落实企业安全生产主体责任,健全安全生产责任体系，形成齐抓共管的新格局，有效预防和控制事故发生。

二是生产经营单位进一步落实安全生产主体责任。结合《连州市住房城乡建设领域安全生产治本攻坚三年行动实

施方案（2024-2026）》《连州市2024年房屋建筑与市政工程高处作业安全隐患专项整治方案》，进一步制定完善企业规章制度和各岗位的操作规程；提高员工岗位培训质量、隐患排查治理、安全生产宣传等工作；辨析企业内的危险有害因素，广设安全警示标志，完善安全防护措施，真正用制度管人、管事，各司其职地做好安全生产工作，真正杜绝各类违规、违章作业的行为。

三是安全管理人员进一步落实安全管理职责。要加强自身业务水平和管理能力的提高，从被动的履行职责向自觉提升的履职转变，充分理解“管业务必须管安全”、“安全促发展”的理念；要充分履行法律赋予的职责，认真落实隐患排查治理、安全教育宣传、应急救援演练和岗位培训等工作，并及时更新、完善各项规章制度、记录和应急救援预案。

四是进一步增强从业人员的安全意识。认真汲取事故教训，要对员工特别是新员工、临时工进行系统的安全知识培训；并定期开展岗位风险识别与防范，不断强化一线员工操作技能的训练和提高新员工的危险源辨识、控制及应急逃生等安全技能，使员工树立“小隐患引发大事故”的安全意识，同时，增设各安全警示标志，提醒员工小心安全作业。